Einspruchsentscheidung zur Schenkungsteuer

Datum 22.09.2026

Von Finanzamt Freiburg-Land · Zentrale Schenkungsteuerstelle · Hubertus Tomasius

An Felix Boscherharb · Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht · Freiburg im Breisgau

Der Einspruch ist zulässig und wird als unbegründet zurückgewiesen. Die Behörde stützt sich auf die von beiden unterzeichnete Aufnahmeerklärung mit der Zahl 50/50, die im August vorgelegte Nachricht zum eigenen Anteil und den allein ausgelösten Auftrag zum Wohnmobil. Diese Indizien lassen nach der gegenwärtigen Akte eine von der bankseitigen Einzelverfügung unabhängige freie hälftige Berechtigung erkennen. Das behauptete Abstimmungserfordernis ist nur als allgemeine Zweckvorstellung belegt. Die Rückzahlung der Anzahlung durch den Verkäufer beantwortet nicht, wem das Guthaben bereits im März 2024 wirtschaftlich zugeordnet war.

Die Festsetzung über 11.000,00 EUR für den Erwerb vom 15.03.2024 bleibt bestehen. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Finanzgericht Baden-Württemberg, Außensenate Freiburg, Gresserstraße 21, 79102 Freiburg im Breisgau, erhoben werden. Für professionelle Einreicher ist § 52d FGO zu beachten. Zustellung an die Kanzlei Boscherharb laut Zustellungsurkunde am 24.09.2026.